

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1493/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ปากพนัง

โจทก์

นายมีง อยู่ด้วง กับพวก

จำเลย

นายมีง อยู่ด้วง จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ให้จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพฐานรับของโจรในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามคงให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี ข้อหาอื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีของจำเลยที่ 1 ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีของจำเลยที่ 1 ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรได้
พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ยื่นฎีกามา
จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(เชียร ยุงทอง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ